

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 108/2538
ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด
บริษัท ทวิกุลอุตสาหกรรม จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86

จำเลยที่2ให้การว่าไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันกับโจทก์ลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวเป็นลายมือปลอมแต่จำเลยที่2กลับไม่สนใจมาเบิกความเป็นพยานเพื่อสนับสนุนข้อต่อสู้ของตนและก็ไม่ปรากฏว่าทนายจำเลยที่2จะสืบ ส. และ ศ. ตามที่ยื่นคำร้องและแถลงขอให้ศาลชั้นต้นส่งประเด็นไปสืบที่ศาลอื่นในข้อใดเพียงใดและในฎีกาของจำเลยที่2ก็มีได้กล่าวให้ชัดแจ้งว่าจะสืบพยานทั้งสองปากในข้อใดแค่ไหนเพียงใดการที่จำเลยที่2ขอส่งประเด็นไปสืบที่ศาลอื่นดังกล่าวจึงเป็นการประวิงคดี

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ได้ ทำ หนังสือ รับสภาพหนี้ แก่ โจทก์ยอมรับ ว่า เป็น หนี้ เบิกเงินเกินบัญชี เพียง วันที่ 30 พฤษภาคม 2529จำนวน 730,789.57 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย และ จะ ผ่อนชำระ หนี้ ให้ โจทก์ไม่ ต่ำกว่า เดือน ละ 50,000 บาท จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 5 ได้ ค้ำประกันการ ชำระหนี้ ของ จำเลย ที่ 1 ต่อ โจทก์ ตาม หนังสือ รับสภาพหนี้ โดย ยอมรับผิดชอบ อย่าง ลูกหนี้ ร่วม ตั้งแต่ ทำ หนังสือ รับสภาพหนี้ จำเลย ที่ 1ผ่อนชำระ เงิน บางส่วน แต่ ไม่เป็น ไป ตาม

หนังสือ รับสภาพหนี้ ขอให้บังคับ จำเลย ทั้ง ห้า ชำระ เงิน 423,113.76 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 503,295.63 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง ห้า ให้การ ต่อสู้ คดี หลาย ประการ ขอให้ ยกฟ้อง

เมื่อ โจทก์ สืบพยาน เสร็จสิ้น ใน วันนัด สืบพยาน จำเลย ทั้ง ห้าเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2534 ทนายจำเลย ทั้ง ห้า ยื่น คำร้อง ต่อศาลชั้นต้น ว่า ตาม ที่ ทนาย จำเลย ทั้ง ห้า แถลงว่า ยัง ติดใจ สืบ ตัว จำเลยที่ 2 ที่ 3 นาย สวรรค์ สุรัชย์ และ นางสาวศิริวรรณ พรหมเมือง ตาม บัญชีพยาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 อันดับที่ 4 และ ที่ 5 นั้น จำเลย ทั้ง ห้า ไม่ติดใจ สืบ ตัว จำเลย ที่ 2 ที่ 3แต่ ติดใจ สืบ นาย สวรรค์ กับ นางสาว ศิริวรรณ ซึ่งมี ภูมิลำเนา อยู่ จังหวัด สกลนคร ขอให้ ศาล ส่ง ประเด็น ไป สืบ นาย สวรรค์ กับ นางสาว ศิริวรรณ ที่ ศาล จังหวัด สกลนคร ทนายโจทก์ แถลง คัดค้าน ว่า จำเลย ทั้ง ห้า มี พฤติการณ์ ประวิง คดี ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า พิเคราะห์แล้ว จำเลย ทั้ง ห้า ต่อสู้ ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ได้ ทำ สัญญา เบิกเงินเกิน บัญชี และ ไม่ได้ ทำ หนังสือ รับสภาพหนี้ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 5ไม่ได้ ทำ สัญญาค้ำประกัน ลายมือชื่อ ใน เอกสาร ต่าง ๆ ไม่ใช่ ลายมือชื่อของ จำเลย ทั้ง ห้า ใน การ สืบพยาน จำเลย ทั้ง ห้า นั้น จำเลย ทั้ง ห้าได้ เลื่อนคดี มา หลาย ครั้ง แทนที่ จำเลย ทั้ง ห้า จะ นำ จำเลย ที่ 2 ที่ 3มา สืบ ปฏิเสธ ลายมือชื่อ กลับ จะ สืบพยาน อื่น ซึ่งมี ภูมิลำเนา อยู่ต่างจังหวัด พฤติการณ์ ของ จำเลย ทั้ง ห้า เป็น การ ประวิงคดี จึง ไม่อนุญาตให้ยก คำร้อง ค่า คำร้อง ให้ เป็น พับ แล้ว ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลยทั้ง ห้า ร่วมกัน ชำระ เงิน 423,113.76 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ด้วยดอกเบี้ย ร้อยละ 17.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 403,295.63 บาท นับแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2534 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ทั้ง ห้า อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า ไม่เคย ตกลง ทำสัญญาจำประกัน ให้ โจทก์ ลายมือชื่อ ใน สัญญาจำประกัน เอกสาร ท้ายฟ้องหมายเลข 6 ไม่ใช่ ลายมือชื่อ ที่ แท้จริง ของ จำเลย ที่ 2 และ เป็นลายมือชื่อปลอม วันนัด สืบพยาน จำเลย นัดแรก ศาลชั้นต้น สืบพยาน จำเลยได้ 1 ปาก ทนายจำเลย ที่ 2 แกลง ขอ สืบ ตัว จำเลย ที่ 2 แต่ ใน วัน ดังกล่าวจำเลย ที่ 2 โทรศัพท์ แจ้ง ว่า ติด ธุระ ขอ เลื่อน นัด ที่ สอง สืบพยานจำเลย ได้ 2 ปาก ทนายจำเลย ที่ 2 แกลงว่า ติดต่อ จำเลย ที่ 2 ไม่ได้ ขอเลื่อน นัด ที่ สาม ทนายจำเลย ที่ 2 ขอเลื่อน อ้างว่า ป่วยนัด ที่ สี่ ทนายจำเลย ที่ 2 ยื่น คำร้อง และ แกลงว่า ไม่ติดใจ สืบ ตัวจำเลย ที่ 2 แต่ ติดใจ สืบ นาย สวรรค์ และ นางสาว ศิริวรรณ ขอส่ง ประเด็น ไป สืบ ที่ ศาลจังหวัด สกลนคร ทนายโจทก์ แกลง คัดค้าน ว่า จำเลย ที่ 2 มี พฤติการณ์ ประวิงคดี จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่า จำเลย ที่ 2 มีสิทธิจะ ส่ง ประเด็น ไป สืบ ได้ไม่ เป็น การ ประวิงคดี เห็นว่า จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า ไม่เคย ทำ สัญญาจำประกัน กับ โจทก์ ลายมือชื่อ ใน เอกสารดังกล่าว เป็น ลายมือ ปลอม แต่ ปรากฏว่า จำเลย ที่ 2 กลับ ไม่ สนใจมา เบิกความ เป็น พยาน ต่อ ศาล เพื่อ สนับสนุน ข้อต่อสู้ ของ ตน นาย สวรรค์ และ นางสาว ศิริวรรณ ที่ ทนายจำเลย ที่ 2 ยื่น คำร้อง และ แกลง ขอให้ ศาลชั้นต้น ส่ง ประเด็น ไป สืบ ที่ ศาลจังหวัด สกลนคร ก็ ไม่ปรากฏ ว่าจำเลย ที่ 2 จะ สืบ ใน ข้อ ใด เกี่ยวกับ ข้อต่อสู้ ของ จำเลย ที่ 2 เพียงใดคง กล่าว ลอย ๆ ว่า ขอให้ ส่ง ประเด็น ไป สืบ เท่านั้น ใน ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 ก็ มิได้ กล่าว ให้ ชัดแจ้ง ว่า จำเลย

ที่ 2 จะ สืบพยาน ทั้ง สอง ปาก ใน ข้อ ใดเกี่ยวกับ ประเด็น ข้อพิพาท แค่นั้น เพียง
ใด พฤติการณ์ ของ จำเลย ที่ 2 จึง เป็น การ ประวิงคดี ฎีกา จำเลย ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แม้คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้จักยืนตามศาลล่างว่าประวิงคดีแต่ก็มีข้อน่าสังเกตโดย
ขอหยิบยกมาตรา 86 มาเป็นประเด็นการพิจารณาโดยมาตรา 86 นั้นเป็นดุลพินิจศาลใน
การวินิจฉัยและเห็นสมควรประการหนึ่งประการใดเช่นเห็นว่าพยานหลักฐานรับฟังไม่
ได้พยานหลักฐานพุ่มเพื่อยพยานหลักฐานไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีหรือพยานหลักฐาน
มีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้า กล่าวแต่เฉพาะประเด็นปัญหาการประวิงคดี
ให้ล่าช้ามีข้อควรพิจารณาสำคัญประการแรกคือจำต้องได้ความหรือข้อเท็จจริงใน
พฤติการณ์ใดๆ ที่คู่ความกระทำขึ้นและความหรือข้อเท็จจริงนั้นปรากฏแก่ศาลผู้
พิจารณาคดีประการที่สองเป็นปัญหาทางการบริหารงานคดีกล่าวคือผู้พิจารณาจะต้อง
มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเพียงพอในการกำกับควบคุมดูแลให้คดีความที่
ดำเนินอยู่ในศาลลุล่วงได้ตามกระบวนการและระบบที่ควรจะเป็นภายใต้เงื่อนไขข้อ
กำหนดต่างๆ ที่วิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้ ความสำคัญอยู่ที่ว่าจะกำกับควบคุม

ดูแลอย่างไรจึงจะบรรลุประสิทธิผลคำว่า"ประสิทธิผล"ในที่นี้คือคติความสำเร็จโดยถูกต้องเป็นธรรมสนองต่อความต้องการแท้จริงของผู้เป็นความภายใต้กรอบความชอบธรรมที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งวิธีการจะให้ผลเชิงกำกับควบคุมดูแลที่ดีนั้นผู้พิจารณาคติควรรู้ถึงหลักแห่งการบริหารโดยทั่วไปการบริหารหมายถึงการที่มีบุคคลสองคนขึ้นไปร่วมกันดำเนินการหรือกระทำการหนึ่งสิ่งใดดังนั้นหลักบริหารที่จะนำมาใช้เพื่อการกำกับควบคุมดูแลจึงมุ่งเน้นไปที่"งาน"และ"เวลา" องค์ประกอบในเรื่อง"งาน"นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะคติที่เกิดขึ้นแต่ละกรณีงานคดีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องไปถึงคนโดยเฉพาะบุคคลที่มาเป็นพยานพยานบุคคลจึงต้องเป็นผู้รู้เห็นเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในคดีนั้นๆโดยตรงจะมียกเว้นบ้างก็แต่พยานแวดล้อมกรณีที่เกี่ยวข้องรู้เห็นก็เป็นความชอบธรรมที่ผู้พิจารณาคติจะวินิจฉัยสั่งการไปในทางหนึ่งทางใดเพื่อกำกับควบคุมดูแลให้คดีบรรลุประสิทธิผลแต่ทั้งนี้ภายใต้ยุคแห่งการบริหารงานสมัยใหม่ปัจจัย"เวลา"เป็นตัวแปรสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้การกำกับควบคุมดูแลมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของคดีหมายความว่า การจะรู้ว่าคดีนั้นๆบรรลุประสิทธิผลแท้จริงหรือไม่นอกจากจะพิจารณาว่าคดีความเสร็จไปโดยถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่แล้วยังคำนึงถึงความรวดเร็วคือเวลาด้วย ดังเช่นที่กล่าวมานี้วิธีการที่จะให้บรรลุปัจจัยทางการบริหารทั้งสองประการผู้พิจารณาคติจำเป็นต้องสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดพร้อมกับบันทึกข้อเท็จจริงโดยละเอียดนั้นลงไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาก่อนที่จะวินิจฉัยสั่งการใดๆลงไป ข้อที่พบเห็นจากแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาก็คือผู้พิจารณาขาดรายละเอียดเพียงพอเพื่อการวินิจฉัยสั่งการหรือแม้มีรายละเอียดเพียงพอก็อยู่ในใจไม่ได้บันทึกเป็นหลักฐานและลำดับก่อนการวินิจฉัยทำให้ศาลฎีกามีแนวโน้มไปทำนองแย้งขัดกันผู้วินิจฉัยที่อยู่ในเหตุการณ์จริงซึ่งลักษณะเช่นนี้หมายถึงว่าผู้พิจารณาขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือกล่าวได้ว่ามีประสบการณ์การบริหารคดีไม่

เพียงพอประสบการณ์การบริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญตระหนักข้อพบเห็นดังกล่าวควรถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้บริหารงานระดับกำกับดูแลนโยบายจะได้ให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสในการเรียนรู้วิชาการบริหารผนวกเพื่อเข้าเสริมอบรมประสบการณ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ? พิชัยนิลทองคำ?